

Logement : les grandes lois de régulation du bloc communal (SRU, ALUR, ELAN, ZAN, 3DS)

Support : notes de cours sur logement et habitat (rentrée 2026) ; complétée et corrigée par vérification Légifrance et presse spécialisée | Fiche réalisée le 12 septembre 2026

L'essentiel en une phrase : Au-delà de la police de l'insalubrité (fiche n°2), le bloc communal dispose d'un arsenal légal en expansion continue — SRU, ALUR, ELAN, Climat et résilience, 3DS — pour peser sur la mixité sociale, le foncier, les loyers et l'artificialisation des sols ; un arsenal que le Sénat a déjà commencé à remodeler avec la proposition de loi « Choc » votée en janvier 2026.

Contexte 2026 : une crise qui structure les municipales

- La France compte près de **38 millions** de logements au 1^{er} janvier 2025, mais la croissance du parc stagne, voire ralentit.
- Crise multifactorielle : hausse des prix du logement privé ; **~3 millions** de demandeurs de logement social en attente (2026) ; **~350 000** personnes sans domicile (2025) ; **4,2 millions** de personnes mal logées au niveau national.
- Baromètre **IPSOS** (mars 2026) : **70 %** des Français jugent que le logement social doit être un sujet important pour leur nouveau maire — le logement s'est imposé comme thème majeur des municipales de 2026.
- Rappel du sondage **IDHEAL** (fiche n°1) : sur 1 028 maires sortants, **65 %** jugent l'enjeu « important », **62 %** jugent leur capacité d'action « faible ou nulle ».

Répartition des compétences : l'État conserve le pouvoir **normatif** (réglementation, grands objectifs) et **financier** (aides fiscales, aides à la personne, aides à la pierre). Les collectivités et leurs groupements jouent un rôle croissant, y compris dans le quotidien des élus (permis de construire, rénovation énergétique, logement social, hébergement d'urgence).

Un décalage entre les besoins et l'offre produite

Plus de **70 %** des demandeurs de logement social ont des ressources inférieures au plafond du logement le plus social (**PLAI**), alors que la production se concentre sur les catégories **PLUS** et **PLS** (plafonds plus élevés) — avec deux conséquences directes : des ménages qui peinent à assumer leur loyer, et des bailleurs sociaux parfois contraints de baisser leur quittance.

Argument de terrain : interrogés sur les raisons de leur non-respect de la loi SRU, les maires de communes déficitaires citent souvent la loi **ZAN** comme principal frein à la production de logements sociaux (voir section V).

I. Rappel express : la police de l'insalubrité

(Détailée dans la fiche n°2.) Compétence du maire depuis la loi du **13 avril 1850**, retirée par le coup d'État de 1851, restaurée par la loi du **15 février 1902** et renforcée par la loi n° **2024-322 du 9 avril 2024** (accélération et simplification de la rénovation de l'habitat dégradé). Le maire veille aux normes d'aération, de propreté, de chauffage et de surface ; il peut prendre un arrêté de péril, mettre en demeure les propriétaires ou se substituer à eux. Sa responsabilité pénale peut être engagée en cas d'inaction, comme l'a rappelé le procès de l'effondrement de la rue d'Aubagne à Marseille.

II. La loi SRU (13 décembre 2000) : quotas de mixité sociale

Loi n° **2000-1208 du 13 décembre 2000** relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

Un nouveau droit de l'urbanisme, orienté « anti-étalement »

- Les schémas directeurs (SD) sont remplacés par les **schémas de cohérence territoriale (SCOT)** ; les plans d'occupation des sols (POS) par les **plans locaux d'urbanisme (PLU)** ; les plans d'aménagement de zone (PAZ) sont supprimés.
- Objectif de densification raisonnée des espaces déjà urbanisés pour limiter l'étalement urbain : suppression de la taille minimale imposée aux terrains constructibles, suppression du contrôle des divisions de terrain ne formant pas de lotissement.

L'article 55 : le quota de logements sociaux

L'article 55 de la loi SRU impose aux communes de plus de **3 500 habitants** (1 500 dans l'unité urbaine de Paris), comprises dans un EPCI à fiscalité propre et/ou une agglomération de plus de **50 000 habitants** comptant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, de disposer d'une part de logements locatifs sociaux représentant **20 % à 25 %** des résidences principales, selon la tension locale sur la demande. Les communes qui n'atteignent pas leur taux sont dites **déficitaires** et doivent rattraper leur retard.

Chiffres clés — bilan 2024 (ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires) : sur **2 196 communes** entrant dans le champ de la loi SRU, **1 276** (soit **58 %**) ne respectent pas leur taux cible, tandis que **846** l'atteignent ou le dépassent ; **121** communes sont exemptées pour la période triennale 2026-2028.

Depuis la loi **3DS** (n° 2022-217 du 21 février 2022 — voir section VI), le préfet de département propose aux communes déficitaires un **contrat de mixité sociale (CMS)**, qui fixe une trajectoire de rattrapage adaptée.

L'actualité 2026 : la proposition de loi « Choc »

Portée par les sénateurs LR **Dominique Estrosi Sassone** (présidente de la commission des affaires économiques) et **Mathieu Darnaud**, la proposition de loi « visant à conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction » (dite loi « Choc ») a été adoptée par le Sénat en première lecture le **20 janvier 2026** (230 voix pour, 102 contre), après son adoption en commission le 6 janvier. Objectif affiché : construire **400 000 logements par an d'ici 2030**. Le texte propose notamment de :

- assouplir les critères d'exemption des communes à l'obligation SRU ;
- exonérer du prélèvement SRU la commune ayant atteint ses objectifs triennaux ;

- simplifier les CMS, dont les objectifs seraient librement négociés entre commune et préfet plutôt que fixés par la loi ;
- supprimer plusieurs sanctions liées à l'objectif de construction sociale ;
- remplacer le maire au centre des attributions de logements sociaux.

À retenir : à la date de rédaction de cette fiche, le texte est transmis à l'Assemblée nationale et n'est pas définitivement adopté. La gauche et l'Union sociale pour l'habitat (USH) dénoncent un « détricotage » de la loi SRU (débat approfondi en fiche n°5).

III. La loi ALUR (24 mars 2014) : rénover les rapports locatifs et l'urbanisme

Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Création de ZAD par les EPCI

Les zones d'aménagement différé (**ZAD**) permettent aux intercommunalités de constituer des réserves foncières à une échelle adaptée. Une ZAD peut être créée par simple délibération motivée de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre compétent en PLU, après avis des communes concernées ; en cas d'avis défavorable de l'une d'elles, elle est créée par arrêté du préfet.

Le permis de louer : agir avant la signature du bail

(Rappel — détaillé en fiche n°2) Outil préventif offrant aux communes la possibilité de s'opposer à la mise en location de logements susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité des occupants. Implique un contrôle préalable annuel, exigeant des moyens humains que communes et EPCI n'ont pas toujours.

L'extension du droit de préemption urbain (DPU)

Le DPU donne aux communes une priorité d'achat sur les biens mis en vente dans les zones délimitées par leur PLU. Il permet de :

- **maîtriser l'aménagement urbain** (réserves foncières pour voiries, parcs, transports) ;
- **développer le logement social** (respect des obligations SRU) ;
- **freiner la spéculation immobilière** (contestation d'un prix manifestement surévalué) ;
- **redynamiser le centre-ville** (lutte contre l'habitat indigne, préemption commerciale).

IV. La loi ELAN (23 novembre 2018) : réguler les loyers privés

Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.

Zones tendues et loyers de référence

Les zones dites « tendues » correspondent aux **28 agglomérations** de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements (également soumises à la taxe sur les logements vacants). Chacune peut se doter d'un **observatoire local des loyers**, agréé par l'État : à partir de ses données, le préfet fixe chaque année, par catégorie de logement et par quartier, trois indicateurs — un loyer de référence, un loyer de référence **majoré**, un loyer de référence **minoré**.

Point de droit constitutionnel : ce mécanisme d'encadrement a été créé par l'**article 6 de la loi ALUR** et validé par le Conseil constitutionnel dans sa **décision n° 2014-691 DC du 20 mars 2014**, qui juge conforme à la Constitution un loyer majoré ne pouvant excéder le loyer de référence de plus de **20 %**, et un loyer minoré inférieur d'au plus **30 %**. Après l'annulation contentieuse de sa première application parisienne (2017), la loi **ELAN** l'a relancé en 2018 sous la forme d'une **expérimentation** ouverte aux collectivités volontaires des zones tendues.

- Les communes peuvent signaler à la préfecture les bailleurs dépassant le loyer plafond lors de la signature d'un nouveau bail ; la sanction (amende) relève du préfet, sur contestation préalable du locataire — démarche rare et risquée pour ce dernier.
- Dispositif aujourd'hui en vigueur dans **plus de 70 villes** (rappel fiche n°2), avec une efficacité réelle mais partielle (contournements liés au contrôle insuffisant des annonces).

La trêve hivernale

Du **1^{er} novembre 2025 au 31 mars 2026**, un propriétaire ne peut procéder à l'expulsion d'un locataire, même muni d'une décision de justice favorable — sauf exceptions (squat). La trêve ne supprime pas les dettes locatives : à son terme, une procédure d'expulsion déjà prononcée peut reprendre et être exécutée par un commissaire de justice.

V. La loi Climat et résilience (22 août 2021) : le ZAN, nouvelle contrainte structurante

Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dont le **Titre V** est consacré au logement — « Se loger »).

Elle fixe l'objectif de **zéro artificialisation nette (ZAN) à l'horizon 2050** : un sol artificialisé n'absorbant plus de dioxyde de carbone, sa maîtrise est présentée comme un enjeu majeur de lutte contre le réchauffement climatique — sans négliger, en principe, les besoins des territoires en logements, infrastructures et activités.

Tension avec la production de logements : c'est ce même objectif ZAN que de nombreux maires de communes déficitaires au titre de la loi SRU citent comme principal obstacle à la construction de logements sociaux (cf. contexte 2026 supra) — un point de friction directement lié au débat sur le coût et la forme de la construction neuve (fiche n°5).

VI. La loi 3DS (21 février 2022) : différenciation et autorités organisatrices de l'habitat

Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (dont le **Titre III** porte sur l'urbanisme et le logement ; son article 65 modifie l'article L.302-5 CCH sur les exemptions SRU — voir section II).

Elle crée le statut d'**autorité organisatrice de l'habitat (AOH)** :

- statut non automatique : l'intercommunalité doit en faire la demande ; il est créé par arrêté préfectoral, après avis du **comité régional de l'habitat et de l'hébergement (CRHH)** ;

- il ouvre plusieurs possibilités d'action : consultation sur les zonages d'investissement locatif, orientation de la reconstitution de l'offre démolie dans les projets de renouvellement urbain sur les communes déficitaires SRU membres de l'interco.

(Le projet de loi « Relance Logement » de 2026 rendrait ce statut obligatoire pour toutes les métropoles et communautés urbaines — voir fiche n°4.)

VII. Le nouveau front des meublés de tourisme et l'affaire « Airbnb vs Oléron »

(Rappel — loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, détaillée en fiche n°2 : plafond de 90 nuitées par an sur simple délibération municipale, compensation par création de logements locatifs.)

Depuis 2020, les plateformes de location de meublés touristiques (Airbnb, Abritel, Leboncoin...) ont l'obligation de collecter la taxe de séjour auprès de leurs hôtes et de la reverser aux collectivités. L'affaire opposant Airbnb à la communauté de communes de l'île d'Oléron est devenue une référence en la matière — et mérite d'être citée avec les chiffres exacts (les montants circulant dans certains résumés de presse grand public sont approximatifs) :

Date	Épisode
2020-2022	La collectivité reproche à Airbnb un défaut de déclaration, collecte et reversement de la taxe de séjour
—	Règlement amiable des taxes réellement dues pour 2020-2021 : 404 753 €
16 juin 2023	Tribunal judiciaire de La Rochelle : 30 000 € d'amende pour le manquement 2021
Avril 2025	Cour d'appel de Poitiers : amende portée à 8,6 millions d'euros — Airbnb la conteste comme disproportionnée (~25 fois le montant de taxe éludée) et soulève une QPC
29 mai 2026	La Cour de cassation (chambre commerciale) transmet la QPC au Conseil constitutionnel
31 juillet 2026	Décision n° 2026-1214/1215 QPC : le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution les amendes de l'art. L.2333-34-1 du CGCT (750 € à 2 500 € par manquement, jusqu'à 12 500 € pour défaut de déclaration) — la condamnation d'Airbnb est validée

Portée pour les collectivités : au-delà du cas d'espèce, la décision QPC de juillet 2026 sécurise juridiquement l'ensemble des collectivités qui engagent des contentieux similaires contre des plateformes défaillantes — et confirme que le caractère cumulatif de l'amende (par nuitée / par manquement) ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'entreprise. Peu après, Leboncoin a été condamné à son tour par la même collectivité dans une affaire similaire.

Tableau récapitulatif des lois citées (fiches n°2 et n°3)

Loi	Date / numéro	Objet principal
Police de l'insalubrité	13 avril 1850	Pouvoirs du maire sur les logements insalubres

Loi	Date / numéro	Objet principal
Protection de la santé publique	15 février 1902	Restauration des pouvoirs du maire (hygiène, salubrité)
SRU	n° 2000-1208 du 13 décembre 2000	Quota de logements sociaux (art. 55), SCOT/PLU
DALO	n° 2007-290 du 5 mars 2007	Droit au logement opposable
ALUR	n° 2014-366 du 24 mars 2014	ZAD, permis de louer, DPU, encadrement des loyers (création)
ELAN	n° 2018-1021 du 23 novembre 2018	Relance expérimentale de l'encadrement des loyers
Climat et résilience	n° 2021-1104 du 22 août 2021	Objectif ZAN à l'horizon 2050
3DS	n° 2022-217 du 21 février 2022	AOH, CRHH, retouche des exemptions SRU
Habitat dégradé	n° 2024-322 du 9 avril 2024	Accélération de la police de l'insalubrité
Meublés de tourisme	n° 2024-1039 du 19 novembre 2024	Plafond de nuitées, compensation
PPL « Choc » (Estrosi Sassone / Darnaud)	adoptée au Sénat le 20 janvier 2026	Réforme de la loi SRU, objectif 400 000 logements/an (non définitive)

Chiffres clés à mémoriser

Donnée	Valeur
Parc total de logements en France (1 ^{er} janvier 2025)	~38 M
Personnes mal logées en France	4,2 M
Français jugeant le logement social important pour leur maire (IPSOS, mars 2026)	70 %
Demandeurs sous plafond PLAI	70 %+
Communes entrant dans le champ SRU (2024)	2 196
Communes déficitaires SRU (2024)	1 276 (58 %)
Communes exemptées SRU (période 2026-2028)	121
Seuil quota logements sociaux SRU	20 à 25 %
Vote du Sénat sur la PPL « Choc » (20 janvier 2026)	230 pour / 102 contre
Objectif de construction (PPL Choc)	400 000 logements/an d'ici 2030

Donnée	Valeur
Zones tendues ELAN (agglomérations)	28
Bornes du loyer encadré (majoré / minoré)	+20 % / -30 %
Trêve hivernale 2025-2026	1 ^{er} nov. 2025 → 31 mars 2026
Amende Airbnb en appel (CA Poitiers, avril 2025)	8,6 M€
Amende par manquement à la collecte de la taxe de séjour (art. L.2333-34-1 CGCT)	750 à 2 500 €

Lexique express

- **PLAI / PLUS / PLS** — catégories de logements sociaux classées par plafonds de ressources et de loyers décroissants en accessibilité : PLAÍ (le plus social), PLUS (intermédiaire), PLS (le moins social).
- **SCOT** — Schéma de cohérence territoriale, document de planification stratégique intercommunale issu de la loi SRU (remplace les schémas directeurs).
- **ZAD** — Zone d'aménagement différé, périmètre permettant à une collectivité de constituer des réserves foncières par exercice prioritaire du droit de préemption.
- **DPU** — Droit de préemption urbain, priorité d'achat de la commune sur un bien mis en vente dans une zone définie par le PLU.
- **Zone tendue** — Zone où le déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements justifie des dispositifs dérogatoires (encadrement des loyers, taxe sur les logements vacants).
- **CRHH** — Comité régional de l'habitat et de l'hébergement, instance consultative associée à la création des AOH.
- **AOH** — Autorité organisatrice de l'habitat, statut optionnel des EPCI créé par la loi 3DS.
- **CMS** — Contrat de mixité sociale, trajectoire de rattrapage négociée entre le préfet et une commune déficitaire au titre de la loi SRU.
- **QPC** — Question prioritaire de constitutionnalité, procédure permettant à tout justiciable de contester la conformité d'une loi aux droits et libertés garantis par la Constitution, à l'occasion d'une instance en cours.
- **CGCT** — Code général des collectivités territoriales.

À retenir pour le concours

- Savoir situer chronologiquement les grandes lois du logement : 1850/1902 (insalubrité) → 2000 (SRU) → 2007 (DALO) → 2014 (ALUR) → 2018 (ELAN) → 2021 (Climat et résilience) → 2022 (3DS) → 2024 (habitat dégradé, meublés de tourisme) → 2026 (réforme SRU en cours).
- Maîtriser le mécanisme de l'article 55 SRU (seuils, taux, communes déficitaires, CMS) et ses chiffres 2024 : un classique des épreuves sur la décentralisation du logement.
- Comprendre la tension entre objectif ZAN (Climat et résilience, 2021) et objectif de production de logements sociaux (SRU) : un argument politique récurrent des maires déficitaires.

- Savoir expliquer le mécanisme de l'encadrement des loyers : création par l'ALUR (2014), validation constitutionnelle (déc. n° 2014-691 DC), relance expérimentale par l'ELAN (2018).
- Connaître l'actualité législative de 2026 : la PPL « Choc » (Sénat, 20 janvier) qui assouplit la loi SRU, et la décision QPC du Conseil constitutionnel (31 juillet) qui sécurise les sanctions contre les plateformes de meublés touristiques défaillantes — deux dossiers à suivre jusqu'à l'épreuve.
- Retenir l'affaire Airbnb vs Oléron comme illustration concrète et récente du pouvoir fiscal des collectivités sur les plateformes numériques (bon exemple pour une question de culture juridique ou de finances locales).